

Hinweis / Notice

Akte: testakte

Deutsch

Diese Testakte wurde mit KI generiert und ist ein Experiment.

Benutzung auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr.

English

This test case file was generated with AI and is an experiment.

Use at your own responsibility and risk.

Rubrum und Verfahrensbasis

Gericht

Finanzgericht Musterland, 7. Senat, Geschäftsnummer 7 K 88/26.

Verfahrensart

Anfechtungsklage gegen einen Einkommensteuerbescheid (Paragraf 40 Absatz 1 FGO). Verfahren vor dem Finanzgericht; kein Vertretungszwang nach Paragraf 62 FGO. Die Klaegerin ist gleichwohl steuerlich beraten und prozessual vertreten.

Beteiligte

Klaegerin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt. Einzelunternehmerin, Betrieb des Speiselokals Sauer Gaststaette, Bahnhofstrasse 12, 12345 Musterstadt. Einkuenfte aus Gewerbebetrieb nach Paragraf 15 EStG.

Beklagter: Finanzamt Musterstadt, Steueramtsstrasse 1, 12345 Musterstadt, vertreten durch den Vorsteher. Steuernummer der Klaegerin 12/345/67890.

Verfahrensbevollmaechtigte

Fuer die Klaegerin: Steuerberater Dr. Petra Falk, Falk und Partner Steuerberatungsgesellschaft, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt.

Fuer den Beklagten: der Vorsteher des Finanzamts Musterstadt, im Termin vertreten durch Regierungsrat Tobias Renn, Rechtsbehelfsstelle.

Streitwert und Zustaendigkeit

Vorlaeufiger Streitwert 18.900 Euro; er bemisst sich nach der Einkommensteuer, die auf die streitige Hinzuschaetzung von 60.000 Euro Gewinn entfaellt (Paragraf 52 GKG). Sachliche Zustaendigkeit des Finanzgerichts nach Paragraf 33 Absatz 1 Nummer 1 FGO (oeffentlich-rechtliche Streitigkeit ueber Abgabenangelegenheiten). Oertliche Zustaendigkeit nach Paragraf 38 Absatz 1 FGO (Bezirk der beklagten Behoerde). Der Senat entscheidet in der Besetzung mit drei Berufsrichtern und zwei ehrenamtlichen Richtern (Paragraf 5 Absatz 3 FGO), soweit nicht eine Uebertragung auf den Einzelrichter nach Paragraf 6 FGO erfolgt.

Verfahrensstand bei Aktenuebernahme

Einkommensteuerbescheid 2023 ergangen und mit Einspruch angefochten; das Einspruchsverfahren ist durch Einspruchsentscheidung erfolglos abgeschlossen (Anlage K 3). Klage fristgerecht erhoben und zugestellt; die Klagebegruendung liegt vor. Die Behoerdenakten sind beigezogen. Klageerwiderung des Finanzamts liegt vor. Ein Termin zur muendlichen Verhandlung ist noch nicht bestimmt; ueber das weitere Vorgehen (Aufklaerungsanordnung, Beweisbeschluss, Eroerterungstermin nach Paragraf 79 FGO) ist zu entscheiden.

Klageschrift

Steuerberater Dr. Petra Falk, Marktplatz 2, 12345 Musterstadt

An das Finanzgericht Musterland

In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigte Steuerberaterin Dr. Falk, gegen das Finanzamt Musterstadt, Beklagter, wegen Einkommensteuer 2023, erhebe ich namens und in Vollmacht der Klaegerin Klage und beantrage:

Antraege

1. Der Einkommensteuerbescheid 2023 vom 14.11.2025 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.03.2026 wird dahin geaendert, dass die Einkuenfte der Klaegerin aus Gewerbebetrieb um 60.000 Euro herabgesetzt werden und die Einkommensteuer entsprechend niedriger festgesetzt wird.
2. Hilfsweise wird der Einkommensteuerbescheid 2023 in Gestalt der Einspruchsentscheidung aufgehoben und die Sache an den Beklagten zurueckverwiesen.
3. Der Beklagte traegt die Kosten des Verfahrens.
4. Die Hinzuziehung der Bevollmaechtigten im Vorverfahren wird fuer notwendig erklaert.

Sachverhalt

Die Klaegerin betreibt seit dem Jahr 2018 als Einzelunternehmerin das Speiselokal Sauer Gaststaette in der Bahnhofstrasse 12 in Musterstadt. Sie ermittelt ihren Gewinn durch Betriebsvermoegensvergleich nach Paragraphen 4 Absatz 1, 5 EStG und erzielt Einkuenfte aus Gewerbebetrieb nach Paragraph 15 EStG. Den Bargeschaeftsverkehr erfasste sie im Streitjahr 2023 ueber eine elektronische Registrierkasse.

Im Jahr 2025 fuehrte der Beklagte eine Aussenpruefung fuer die Jahre 2021 bis 2023 durch. Der Pruefer beanstandete die Kassenuuehrung: Die Verfahrensdokumentation der elektronischen Kasse habe gefehlt, an einzelnen Tagen seien Kassenberichte nicht erstellt und Programmierprotokolle nicht aufbewahrt worden. Der Pruefer fuehrte eine Ausbeutekalkulation auf der Grundlage des Wareneinsatzes Getraenke sowie einen Zeitreihenvergleich der woechentlichen Rohgewinnaufschlaege durch und gelangte zu einer Hinzuschaetzung von 60.000 Euro Gewinn fuer das Streitjahr.

Der Beklagte erliess am 14.11.2025 einen entsprechend geaenderten Einkommensteuerbescheid 2023. Der Einspruch der Klaegerin vom 02.12.2025 blieb erfolglos; die Einspruchsentscheidung datiert vom 06.03.2026 und wurde am 09.03.2026 zugestellt.

Die Klaegerin bestreitet die Schaetzungsbefugnis dem Grunde nach. Die festgestellten Maengel seien geringfuegig und beruehrten die sachliche Richtigkeit des Ergebnisses nicht. Jedenfalls sei die Hoehe der Hinzuschaetzung unzutreffend. Der Zeitreihenvergleich beruhe auf einer zu kurzen und durch einen Umbau im Fruehjahr 2023 verzerrten Datengrundlage; die Ausbeutekalkulation lasse Schankverluste, Eigenverbrauch und Personalbewirtung sowie einen erhoekten Bruchanteil ausser Acht.

Beweisangebote

- Zur Vollstaendigkeit der Kassenaufzeichnungen und zur tatsaechlichen Verfahrensdokumentation der elektronischen Kasse: Vorlage der Bedienungs- und Programmieranleitung der Kasse sowie Zeugnis des Kassenherstellers, zu laden ueber die Kassentechnik Welp GmbH, Ahornstrasse 19, 12347 Musterstadt.

- Zur Höhe von Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch sowie zur Brancheneüblichkeit des Rohgewinnaufschlags: Einholung eines Sachverständigengutachtens aus dem Gaststättengewerbe.
- Zur Verzerrung der Datengrundlage durch den Umbau im Frühjahr 2023: Vorlage der Handwerkerrechnungen und der Schliesszeiten laut Betriebskalender (Anlage K 4 wird nachgereicht).

Anlagenverzeichnis

- Anlage K 1: Einkommensteuerbescheid 2023 vom 14.11.2025.
- Anlage K 2: Bericht ueber die Aussenpruefung vom 28.10.2025 nebst Pruefungsfeststellungen.
- Anlage K 3: Einspruchsentscheidung vom 06.03.2026.

Dr. Falk, Steuerberaterin

Klageerwiderung des Finanzamts

Finanzamt Musterstadt, Rechtsbehelfsstelle, Steueramtsstrasse 1, 12345 Musterstadt

An das Finanzgericht Musterland

In dem Rechtsstreit Sauer gegen Finanzamt Musterstadt, Geschäftsnummer 7 K 88/26, wegen Einkommensteuer 2023, nehme ich Stellung und beantrage:

Antraege

1. Die Klage wird abgewiesen.
2. Die Klaegerin traegt die Kosten des Verfahrens.

Erwiderung

Die Schaetzungsbefugnis besteht dem Grunde nach. Die Buchfuehrung der Klaegerin ist nach Paragraf 158 AO der Besteuerung nicht zugrunde zu legen, weil die Kassenfuehrung formell und materiell mangelhaft ist. Es fehlt die nach Paragrafen 145, 146 AO erforderliche Verfahrensdokumentation der elektronischen Registrierkasse; an mehreren Tagen wurden keine Tagesendsummenbons gefertigt, und die Programmierprotokolle wurden entgegen Paragraf 147 AO nicht aufbewahrt. Diese Maengel sind nicht geringfuegig, sondern beruehren die Vollstaendigkeit der Einnahmenerfassung im bargeldintensiven Gaststaettenbetrieb. Damit ist die Schaetzung nach Paragraf 162 Absatz 1 und 2 AO eroeffnet.

Die Hoehe der Hinzuschaetzung ist nicht zu beanstanden. Der Pruefer hat eine Ausbeutekalkulation auf der Grundlage des unstreitigen Wareneinsatzes Getraenke durchgefuehrt und das Ergebnis durch einen Zeitreihenvergleich verprobt. Beide Methoden fuehren zu einem hoeheren Rohgewinn, als ihn die Klaegerin erklart hat. Die von der Klaegerin behaupteten Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch sind bereits beruecksichtigt worden, soweit sie belegt sind; weitergehende Abschlaege hat die Klaegerin nicht nachgewiesen.

Soweit die Klaegerin einen Umbau im Fruehjahr 2023 anfuehrt, ist dieser Vortrag unsubstantiiert. Schliesszeiten und ihr Umfang sind bislang nicht belegt; das Bestreiten der Datengrundlage erfolgt ins Blaue hinein. Die Klaegerin trifft im Schaetzungsfall eine erhoehrte Mitwirkungspflicht nach Paragraf 90 AO; sie hat die behaupteten Abweichungen darzulegen und zu belegen.

Beweisangebote

- Zur Mangelhaftigkeit der Kassenfuehrung und zum Fehlen der Verfahrensdokumentation: Bericht ueber die Aussenpruefung (Anlage K 2) sowie Zeugnis des Betriebspruefers Markus Beil, zu laden ueber das Finanzamt Musterstadt.
- Zur Nachvollziehbarkeit und wirtschaftlichen Vernunft der Schaetzung: Kalkulationsschema des Finanzamts (Anlage B 1) sowie ergaenzende Erlaeuterung durch den Pruefer im Termin.

Anlagenverzeichnis

- Anlage B 1: Kalkulationsschema des Finanzamts (Ausbeutekalkulation Getraenke und Zeitreihenvergleich) vom 21.10.2025.

Renn, Regierungsrat

Anlage K 1 — Einkommensteuerbescheid 2023

Finanzamt Musterstadt, Steueramtsstrasse 1, 12345 Musterstadt

Bescheid fuer 2023 ueber Einkommensteuer und Solidaritaetszuschlag vom 14.11.2025

Steuerpflichtige: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Steuernummer 12/345/67890.

Der Bescheid aendert den vorangegangenen Bescheid vom 30.06.2024 nach Paragraph 164 Absatz 2 AO; der Vorbehalt der Nachpruefung wird aufgehoben.

Position	Betrag in Euro
Erklaerte Einkuenfte aus Gewerbebetrieb	42.000
Hinzuschaetzung laut Aussenpruefung	60.000
Einkuenfte aus Gewerbebetrieb nach Pruefung	102.000
Gesamtbetrag der Einkuenfte	102.000
Festgesetzte Einkommensteuer	33.150
Bisher festgesetzte Einkommensteuer	14.250
Mehrbetrag Einkommensteuer	18.900

Erlaeuterungen: Die Besteuerungsgrundlagen wurden nach Paragraph 162 AO im Anschluss an die Aussenpruefung teilweise geschaezt. Wegen der Einzelheiten wird auf den Bericht ueber die Aussenpruefung vom 28.10.2025 (Anlage K 2) verwiesen.

Rechtsbehelfsbelehrung: Gegen diesen Bescheid ist der Einspruch gegeben (Paragrafen 347, 355 AO), einzulegen binnen eines Monats nach Bekanntgabe beim Finanzamt Musterstadt.

Anlage K 2 — Bericht ueber die Aussenpruefung

Finanzamt Musterstadt, Betriebspruefungsstelle, Pruefungsanordnung BP-2025-0815

Bericht ueber die Aussenpruefung vom 28.10.2025

Geprueftes Unternehmen: Hildegard Sauer, Sauer Gaststaette, Bahnhofstrasse 12, 12345 Musterstadt.
Pruefungszeitraum 2021 bis 2023; streitgegenstaendlich ist das Jahr 2023. Pruefer: Markus Beil.

Pruefungsfeststellungen zur Kassenfuehrung

1. Verfahrensdokumentation: Eine Verfahrensdokumentation der eingesetzten elektronischen Registrierkasse lag nicht vor (Paragrafen 145, 146 AO).
2. Tagesendsummenbons: An 14 einzeln aufgefuehrten Tagen des Streitjahres fehlten die Tagesendsummenbons; eine lueckenlose Erfassung der Bareinnahmen ist insoweit nicht belegt.
3. Programmierprotokolle: Aenderungen an Artikel- und Preisprogrammierung wurden nicht protokolliert und nicht aufbewahrt (Paragraf 147 AO).

Die Maengel betreffen einen bargeldintensiven Betrieb. Die Buchfuehrung ist deshalb nach Paragraf 158 AO der Besteuerung nicht ohne Weiteres zugrunde zu legen; die Schaetzungsbefugnis nach Paragraf 162 AO ist eroeffnet.

Schaetzung

Der Pruefer hat zwei Methoden eingesetzt:

1. Ausbeutekalkulation auf der Grundlage des Wareneinsatzes Getraenke mit einem branchenueblichen Rohgewinnaufschlagsatz.
2. Zeitreihenvergleich der woechentlichen Rohgewinnaufschlaege ueber das Streitjahr.

Aus beiden Methoden ergab sich ein hoeherer Rohgewinn als erklaert. Der Pruefer hat eine Hinzuschaetzung von 60.000 Euro Gewinn fuer 2023 angesetzt. Die rechnerische Herleitung ist im Kalkulationsschema (Anlage B 1) dargestellt.

Anlage K 3 — Einspruchsentscheidung

Finanzamt Musterstadt, Rechtsbehelfsstelle

Einspruchsentscheidung vom 06.03.2026, zugestellt am 09.03.2026

Einspruchsfuehrerin: Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Steuernummer 12/345/67890.

Betreff: Einspruch vom 02.12.2025 gegen den Einkommensteuerbescheid 2023 vom 14.11.2025.

Entscheidung

Der Einspruch wird als unbegrundet zurueckgewiesen. Die Kosten des Einspruchsverfahrens traegt die Einspruchsfuehrerin, soweit Kosten anfallen.

Gruende

Der Einspruch ist zulaessig, aber unbegrundet.

Das Finanzamt war zur Schaetzung nach Paragraph 162 AO befugt. Die Kassenfuehrung der Einspruchsfuehrerin weist die im Pruefungsbericht festgestellten formellen Maengel auf; die Verfahrensdokumentation fehlt, an 14 Tagen fehlen Tagesendsummenbons, Programmierprotokolle wurden nicht aufbewahrt. Damit ist die Beweiskraft der Buchfuehrung nach Paragraph 158 AO erschuettert.

Die Hoehe der Hinzuschaetzung ist nicht zu beanstanden. Die Ausbeutekalkulation und der Zeitreihenvergleich sind nachvollziehbar und fuehren uebereinstimmend zu einem hoeheren Rohgewinn. Die behaupteten Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch hat die Einspruchsfuehrerin nicht in pruefbarer Form belegt. Der behauptete Umbau im Fruehjahr 2023 ist nicht durch Unterlagen unterlegt.

Soweit die Einspruchsfuehrerin auch nach Hinweis nach Paragraph 364b AO keine weiteren Unterlagen vorgelegt hat, geht dies im Rahmen ihrer Mitwirkungspflicht nach Paragraph 90 AO zu ihren Lasten.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Einspruchsentscheidung ist die Klage zum Finanzgericht Musterland gegeben (Paragraphen 40, 47 FGO), zu erheben binnen eines Monats nach Bekanntgabe.

Anlage B 1 — Kalkulationsschema des Finanzamts

Vorgelegt vom Beklagten. Kalkulationsschema des Betriebspruefers vom 21.10.2025 zur Herleitung der Hinzuschaetzung 2023.

Ausbeutekalkulation Getraenke

Position	Wert
Wareneinsatz Getraenke laut Buchfuehrung in Euro	95.000
Ange-setzter Rohgewin- naufschlagsatz Getraenke in Prozent	320
Kalkulierter Sollumsatz Getraenke in Euro	399.000
Erklaerter Umsatz Getraenke in Euro	350.000
Differenz Getraenke in Euro	49.000

Zeitreihenvergleich Rohgewinnaufschlag

Quartal 2023	Wochenmittel Rohgewinnaufschlag in Prozent
Erstes Quartal	295
Zweites Quartal	248
Drittes Quartal	331
Viertes Quartal	318

Der Pruefer hat den hoechsten beobachteten Wochenwert (331 Prozent) als Bezugsgroesse fuer das gesamte Jahr unterstellt und die Differenz zu den niedrigeren Quartalen als nicht erklarten Umsatz behandelt. Aus beiden Methoden hat er eine Hinzuschaetzung von 60.000 Euro Gewinn abgeleitet.

Streitpunkte zur Methode

Einwand der Klaegerin	Bedeutung fuer die Pruefung
Hoechstwertmethode beim Zeitreihenvergleich	fraglich, ob der hoechste Einzelwert als Massstab fuer das ganze Jahr tragfaehig ist
Verzerrung durch Umbau im zweiten Quartal	erklaert moeglicherweise den niedrigen Wert von 248 Prozent; aufklaerungsbeduerftig

Einwand der Klaegerin	Bedeutung fuer die Pruefung
Keine Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch, Bruch	wirkt sich auf den anzusetzenden Aufschlagsatz und damit auf die Hoehe aus

Hinweis: Das Kalkulationsschema ersetzt kein Sachverstaendigengutachten. Ob der angesetzte Rohgewinnaufschlagsatz, die Hoechstwertmethode und das Fehlen von Abschlaegen wirtschaftlich vernuenftig sind, ist sachverstaendig und im Rahmen der Amtsermittlung nach Paragraph 76 FGO zu klaeren.

Hinweis nach Paragraf 76 FGO und Aufklaerungsanordnung

Entwurf zur richterlichen Pruefung. Kein automatisierter Letztentscheid.

Hinweis nach Paragraf 76 Absatz 2 FGO

1. Die Klaegerin wird darauf hingewiesen, dass die behauptete Verzerrung des Zeitreihenvergleichs durch einen Umbau im Fruehjahr 2023 bislang nur behauptet, aber nicht belegt ist. Es wird angeregt, die Handwerkerrechnungen, den Betriebskalender mit den Schliesszeiten sowie etwaige Lichtbilder der Baumassnahme vorzulegen und die behaupteten Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch zu beziffern und zu belegen (erhoehte Mitwirkungspflicht nach Paragraf 90 AO).
2. Der Beklagte wird darauf hingewiesen, dass die beim Zeitreihenvergleich angewandte Hoechstwertmethode der Erlaeuterung bedarf. Es wird angeregt, darzulegen, warum der hoechste beobachtete Wochenwert von 331 Prozent als Massstab fuer das gesamte Streitjahr tragfaehig sein soll und ob und in welcher Hoehe Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch in die Kalkulation eingeflossen sind.
3. Beide Beteiligte erhalten Gelegenheit, binnen vier Wochen ergaenzend vorzutragen und die angekuendigten Unterlagen vorzulegen.

Aufklaerungsanordnung und Beweisbeschluss-Entwurf

Es soll Beweis erhoben werden

1. ueber die Frage, ob die elektronische Registrierkasse der Klaegerin im Streitjahr eine vollstaendige und nachvollziehbare Erfassung der Bareinnahmen ermoeeglichte und welche Verfahrensdokumentation tatsaechlich vorhanden war, durch Zeugnis des Mitarbeiters der Kassentechnik Welp GmbH sowie durch Beiziehung der Bedienungs- und Programmieranleitung der Kasse,
2. ueber die wirtschaftliche Vernunft des angesetzten Rohgewinnaufschlagsatzes, die Brancheneueblichkeit von Abschlaegen fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch sowie die Tragfaehigkeit der Hoechstwertmethode beim Zeitreihenvergleich durch Einholung eines schriftlichen Sachverstaendigengutachtens aus dem Gaststaetengewerbe,
3. ueber die festgestellten Maengel der Kassenfuehrung durch Vernehmung des Betriebspruefers Markus Beil als Zeugen.

Mit der Erstattung des Gutachtens zu Ziffer 2 wird ein oeffentlich bestellter und vereidigter Sachverstaendiger beauftragt; die Auswahl bleibt vorbehalten. Anknuepfungstatsachen sind der Pruefungsbericht (Anlage K 2), das Kalkulationsschema (Anlage B 1) sowie die von der Klaegerin nachzureichenden Unterlagen.

Die Beweisaufnahme zu Ziffer 2 erfolgt erst nach Eingang der von der Klaegerin angeforderten Unterlagen; bis dahin ist der Sachverhalt im Rahmen der Amtsermittlung nach Paragraf 76 Absatz 1 FGO weiter aufzuklaeren.

Urteilsentwurf

Entwurf zur richterlichen Pruefung; er unterstellt das Ergebnis der Beweisaufnahme (Schaetzungsbefugnis dem Grunde nach besteht, die Hoehe der Hinzuschaetzung ist jedoch ueberhoeht und auf 35.000 Euro Gewinn herabzusetzen) und dient als Tenor- und Begrueendungsgeruest. Die Letztentscheidung trifft der Mensch.

Rubrum

Finanzgericht Musterland, 7. Senat. In dem Rechtsstreit der Frau Hildegard Sauer, Lindenweg 4, 12345 Musterstadt, Klaegerin, Prozessbevollmaechtigte Steuerberaterin Dr. Petra Falk, gegen das Finanzamt Musterstadt, Beklagter, wegen Einkommensteuer 2023, hat der 7. Senat aufgrund muendlicher Verhandlung fuer Recht erkannt:

Tenor

1. Der Einkommensteuerbescheid 2023 vom 14.11.2025 in Gestalt der Einspruchsentscheidung vom 06.03.2026 wird dahin geaendert, dass die Einkuenfte der Klaegerin aus Gewerbebetrieb um 25.000 Euro herabgesetzt werden; die Berechnung der festzusetzenden Einkommensteuer wird dem Beklagten uebertragen.
2. Im Uebrigen wird die Klage abgewiesen.
3. Die Kosten des Verfahrens tragen die Klaegerin zu fuenf Zwoelfteln und der Beklagte zu sieben Zwoelfteln.
4. Die Revision wird nicht zugelassen.

Tatbestand

Die Beteiligten streiten ueber eine Hinzuschaetzung von Einkuenften aus Gewerbebetrieb fuer das Streitjahr 2023.

Die Klaegerin betreibt das Speiselokal Sauer Gaststaette in Musterstadt und ermittelt ihren Gewinn durch Betriebsvermoegensvergleich. Nach einer Aussenpruefung beanstandete der Beklagte die Kassenfuehrung und setzte eine Hinzuschaetzung von 60.000 Euro Gewinn an. Der hierauf gestuetzte geaenderte Einkommensteuerbescheid 2023 vom 14.11.2025 fuehrte zu einem Mehrbetrag von 18.900 Euro. Der Einspruch blieb erfolglos.

Die Klaegerin haelt die Schaetzung dem Grunde und der Hoehe nach fuer rechtswidrig. Der Beklagte verteidigt den Bescheid. Wegen der Einzelheiten wird auf die Klageschrift, die Klageerwiderung, die Einspruchsentscheidung und die Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgruende

Die zulaessige Klage ist teilweise begruendet.

Die Klage ist zulaessig. Sie ist als Anfechtungsklage nach Paragraph 40 Absatz 1 FGO statthaft, fristgerecht innerhalb eines Monats nach Zustellung der Einspruchsentscheidung erhoben (Paragraph 47 FGO) und genuegt den Anforderungen des Paragraph 65 FGO; das Vorverfahren ist abgeschlossen (Paragraph 44 FGO).

Die Klage ist teilweise begruendet. Der Beklagte war zur Schaetzung dem Grunde nach befugt. Nach Paragraph 162 Absatz 2 Satz 2 AO ist zu schaetzen, wenn die Buchfuehrung nach Paragraph 158 AO der

Besteuerung nicht zugrunde gelegt werden kann. So liegt es hier: Die fehlende Verfahrensdokumentation, die an 14 Tagen fehlenden Tagesendsummenbons und die nicht aufbewahrten Programmierprotokolle erschuettern in einem bargeldintensiven Betrieb die Beweiskraft der Aufzeichnungen.

Die Hoehe der Hinzuschaetzung ist hingegen nur teilweise gerechtfertigt. Nach Paragraf 96 Absatz 1 Satz 1 Halbsatz 2 FGO in Verbindung mit Paragraf 162 AO entscheidet das Gericht ueber die Schaetzung in eigener Verantwortung. Die Schaetzung muss schluessig, wirtschaftlich vernuenftig und nachvollziehbar sein. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die vom Beklagten gewaehlte Hoechstwertmethode beim Zeitreihenvergleich nicht tragfaehig, weil der niedrige Wert des zweiten Quartals durch den nachgewiesenen Umbau erklart ist; zudem hat der Sachverstaendige hoehere Abschlaege fuer Schankverlust, Eigenverbrauch und Bruch fuer branchenueblich gehalten. Der Senat schaezt die Hinzuschaetzung deshalb auf 35.000 Euro Gewinn und gibt der Klage in Hoehe der darueber hinausgehenden 25.000 Euro statt.

Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraf 136 Absatz 1 FGO; die Beteiligten obsiegen und unterliegen anteilig. Die Revision war nicht zuzulassen, weil die Voraussetzungen des Paragraf 115 Absatz 2 FGO nicht vorliegen; die Entscheidung beruht auf einer Wuerdigung der Umstaende des Einzelfalls.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil steht den Beteiligten die Revision nur zu, wenn sie das Finanzgericht oder auf Beschwerde gegen die Nichtzulassung der Bundesfinanzhof zugelassen hat. Die Nichtzulassungsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des vollstaendigen Urteils beim Bundesfinanzhof einzulegen (Paragrafen 115, 116 FGO).